

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9658/2542

บริษัทเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชันโถว จง
เกา ดีเวลลอปเม้นท์ เจเนอรัล จำกัด

บริษัทชันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 46, มาตรา 84

พ.ร.บ.อนุญาตไต่ตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 21, มาตรา 30, มาตรา 34

พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 22

ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.2534 มาตรา

ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 มาตรา 23

ตาม พ.ร.บ. อนุญาตไต่ตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 วรรคสี่ บัญญัติว่า เมื่อทำคำชี้ขาดแล้ว อนุญาตไต่ตุลาการหรือผู้ชี้ขาดจะต้องจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดนั้น ถึงคู่กรณีที่เกี่ยวข้องทุกคน และในหมวดที่ 6 ที่ว่าด้วยการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตไต่ตุลาการต่างประเทศ มาตรา 30 บัญญัติให้คู่กรณีฝ่ายที่ประสงค์จะให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตไต่ตุลาการต่างประเทศยื่นคำร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้ส่งสำเนาคำชี้ขาดถึงคู่กรณีตามมาตรา 21 วรรคสี่ แสดงว่าผู้ร้องจะเกิดสิทธิหรืออำนาจที่จะยื่นคำร้องขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตไต่ตุลาการต่างประเทศได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดนั้นให้แก่ผู้คัดค้านแล้ว หน้าที่นำสืบถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ย่อมตกเป็นของผู้ร้อง

การส่งสำเนาคำชี้ขาดทางไปรษณีย์ธรรมดาไม่ลงทะเบียนย่อมไม่มีหลักฐานว่าผู้
คัดค้านได้รับคำชี้ขาดแล้ว ที่ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ร้องมีสิทธิส่งสำเนาคำชี้ขาดให้แก่ผู้คัดค้าน
โดยทางไปรษณีย์ธรรมดาไม่ต้องลงทะเบียน ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการทางการ
ค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 มาตรา 77 โดยอ้างส่งข้อบังคับ
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ซึ่ง
มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษเป็นพยาน และผู้ร้องมิได้ส่งคำแปลเป็นภาษาไทยต่อศาล
แม้เฉพาะข้อความในข้อ 77 ที่ผู้ร้องอ้างก็ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านมีการตกลง
กันว่าไม่ต้องทำคำแปลหรือศาลอนุญาโตตุลาการให้ส่งเอกสารโดยไม่ต้องทำคำแปล ตามที่ได้
กำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ในข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 23 ทั้งผู้คัดค้านก็ได้เถียงอยู่ว่า ข้อบังคับของ
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 มาตรา
76 และข้อ 77 มิได้ระบุชัดเจนถึงวิธีการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
หนังสือบอกกล่าวและเอกสารให้แก่คู่กรณีไว้ และข้อความในข้อ 76 และข้อ 77 ก็
มิได้ระบุแจ้งชัดว่าอนุญาโตตุลาการให้มีการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ โดยวิธีธรรมดาได้ พยานหลัก
ฐานของผู้ร้องจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการส่งสำเนาคำชี้ขาดให้แก่ผู้คัดค้านตามที่วิธีการที่
ผู้ร้องได้นำสืบมานั้นถูกต้องตามข้อบังคับของอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่าง
ประเทศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 อันเป็นการเพียงพอให้ถือได้ว่าได้มีการ
จัดส่งสำเนาคำชี้ขาดถึงผู้คัดค้านโดยชอบตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 แล้ว

การส่งจดหมายหรือเอกสารทางไปรษณีย์ธรรมดาระหว่างประเทศต้องมีการ
ขนส่งโดยพาหนะหลายทอดหลายตอน ไม่มีหลักฐานการตอบรับจากผู้รับ และหากส่ง
ได้ก็จะเป็นการบันทึกการส่งได้ไว้ หากส่งไม่ได้ไปรษณีย์ ผู้ส่งจะเป็นที่กลบเกล็น
ไปรษณีย์เท่านั้นถึงเหตุที่ส่งไม่ได้ และจัดการส่งคืนผู้ฝากส่ง แม้ไม่ปรากฏว่า
หนังสือแจ้งคำชี้ขาดที่ส่งไปให้แก่ผู้คัดค้านได้มีการส่งกลับคืนไปเพราะส่งไม่ได้ก็ตาม

ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าไม่มีการส่งสำเนา คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถึงผู้
คัดค้านซึ่งจะต้องถูกบังคับตามคำชี้ขาดแล้ว ผู้ร้องจึงยังไม่มีอำนาจที่จะร้องขอให้ศาล
บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 30
แห่ง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผู้คัดค้านได้ทำสัญญาขายแผ่น
โพลีเอสเตอร์กึ่งด้าน (คุณภาพเส้นใยเกรดเอ) จำนวน ๕๐๔ ตัน ราคา ๑,๕๔๕
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เป็นเงิน ๗๗๘,๖๘๐ ดอลลาร์สหรัฐแก่ผู้ร้อง โดยต่อสัญญาตกลง
กันว่าให้สำนักงานตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น
ผู้ชี้ขาดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า หากพบว่า คุณภาพของสินค้ามิได้เป็นไปตามที่
กำหนดในสัญญาก็ให้ผู้ซื้อมีสิทธิปฏิเสธการรับมอบสินค้าและผู้ขายต้องนำสินค้ากลับ
คืน พร้อมกับคืนราคาสินค้าที่ได้ชำระไป รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้า การ
เก็บสินค้า การประกันภัยและการตรวจสอบแก่ผู้ซื้อ ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ฉบับนี้ ให้คู่กรณีนำเสนอต่อคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่าง
ประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด สำนักงานตรวจสอบสินค้านำ
เข้าและ ส่งออกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตรวจพบว่าสินค้าตามสัญญาซื้อขาย
ไม่มีคุณภาพตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย เนื่องจากมีสิ่งสกปรกปะปน ไม่สามารถ
ใช้ในการผลิตเส้นใยดาครอนชนิดยาวโดยใช้ความเร็วสูง ผู้คัดค้านจึงมอบอำนาจให้ผู้
ร้องทำการจำหน่ายสินค้าพิพาทส่วนที่เหลือจำนวน ๔๐๖ ตัน ในสาธารณรัฐประชาชน
จีนเพื่อนำเงินที่ได้ชำระหนี้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องสามารถขายสินค้าได้ราคา ๓๓๗,๔๖๙.๘๗
ดอลลาร์สหรัฐ และผู้คัดค้านได้ชำระเงินคืนแก่ผู้ร้อง อีกจำนวน ๖๓,๔๐๘.๖๘ ดอลลาร์

สหรัฐ ผู้ร้องได้เรียกร้องให้ผู้คัดค้านชำระหนี้ส่วนที่เหลือ พร้อมค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ย แต่ผู้คัดค้านเพิกเฉย ผู้ร้องจึงนำข้อพิพาทเสนอต่ออนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๙ ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว คณะอนุญาโตตุลาการได้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบถึงการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ และการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการโดยชอบแล้ว แต่ผู้คัดค้านมิได้แต่งตั้ง อนุญาโตตุลาการ มิได้ยื่นคำคัดค้าน และมิได้ร่วมการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คณะอนุญาโตตุลาการแห่งคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนมีคำชี้ขาดดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าสินค่าที่ค้างชำระจำนวน ๙๖,๙๖๑.๓๒ ดอลลาร์สหรัฐ แก่ผู้ร้อง

๒. ให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าเสียหายจำนวน ๓๘,๘๒๙.๐๔ ดอลลาร์สหรัฐ

๓. ให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการ แทนผู้ร้อง ๘๓,๓๕๗.๒ หยวน

เหรินหมินปี้

๔. ให้ผู้คัดค้านชำระค่าทนายแทนผู้ร้องจำนวน ๑๒,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

๕. ค่าขออื่นของผู้ร้องให้ยก

๖. ให้ผู้คัดค้านชำระเงินตามข้อ (๑) ถึงข้อ (๔) รวม ๑๔๗,๗๙.๓๖ ดอลลาร์สหรัฐ และ ๘,๓๕๗ หยวน เหรินหมินปี้ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันมีคำชี้ขาด (วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐) แก่ผู้ร้อง หากมิได้ชำระภายในกำหนดให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยของ

เงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๐ ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านมิได้ชำระเงินตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นภาคของอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือ และการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์ก ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘) ขอให้บังคับผู้คัดค้านชำระเงินจำนวน ๑๖๓,๒๔๕.๑๖ ดอลลาร์สหรัฐ และ ๙๒,๐๖๔.๔๐ หยวน เหวินหมินบี้ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันยื่น คำร้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องยังมิได้ส่งสำเนาคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ แก่ผู้คัดค้าน สิทธิในการร้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดจึงยังไม่เกิด คำชี้ขาดตามคำร้องขอไม่สามารถบังคับได้เนื่องจากคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมิได้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบล่วงหน้าถึงการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ และการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ผู้ร้องและผู้คัดค้านได้ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยการทำสัญญาประนีประนอม ยอมความลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๙ สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวมิได้ระบุให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ผู้ร้องจึงนำข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแห่งคณะกรรมการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้ผู้คัดค้านชำระเงินจำนวน ๑๔๗,๗๙๐ .๓๖ ดอลลาร์สหรัฐ และ ๘๓,๓๕๗.๒ หยวน เหวินหมินบี้ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ

๑๒ ต่อปีในต้นเงินทั้งสองจำนวน นับแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๐ ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง โดยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่มีคำพิพากษา ถ้าไม่มีอัตราอ้างอิงในวันดังกล่าวก็ให้ถือเอาวันสุดท้ายที่มีอัตราอ้างอิงนั้นก่อนวันพิพากษา ทั้งนี้เมื่อคำนวณเป็นเงินไทย ณ วันยื่นคำร้องต้องไม่เกิน ๗,๑๙๖,๑๕๓ .๐๑ บาท และเงินต้นที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยในวันถัดจากวันยื่นคำร้องต้องไม่เกิน ๖,๓๒๓,๖๑๙.๔๘ บาท

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผู้คัดค้านได้ทำสัญญาขายแผ่นโพลีเอสเตอร์กึ่งด้าน (คุณภาพเส้นใยเกรดเอ) จำนวน ๕๐๔ ตัน ในราคาตันละ ๑,๕๔๕ ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน ๗๗๘,๖๘๐ ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ผู้ร้อง โดยตกลงกันว่าให้สำนักงานตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ชี้ขาดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า หากพบว่าคุณภาพของสินค้ามิได้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิปฏิเสธการรับมอบสินค้าและผู้ขายต้องนำสินค้า กลับคืนพร้อมกับคืนค่าสินค้าที่ได้ชำระไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้า การเก็บสินค้า การประกันภัยและการตรวจสอบแก่ผู้ซื้อ ข้อพิพาทเกี่ยวเนื่องกับสัญญาให้คู่กรณีนำเสนอต่อคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ทางการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด สำนักงานตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนตรวจพบว่าสินค้าของผู้คัดค้านที่ส่งไปไม่มีคุณภาพตามที่กำหนดในสัญญา เนื่องจากมีสิ่งสกปรกปะปนอยู่ ไม่สามารถใช้ในการผลิตเส้นใยดาครอนชนิดยาวโดยใช้ความเร็วสูงได้ ผู้ร้องกับผู้คัดค้านจึงทำความตกลงกันโดยผู้คัดค้านมอบหมายให้ผู้ร้องจำหน่ายสินค้าแผ่นโพลีเอสเตอร์ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๐๖ ตัน ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องสามารถ

ขายสินค้าดังกล่าวได้เป็นเงิน ๓๓๗,๔๖๙.๘๗ ดอลลาร์สหรัฐ และผู้คัดค้านได้ชำระ
ราคาค่าสินค้าแก่ผู้ร้องอีกจำนวน ๖๓,๔๐๘.๖๘ ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ร้องได้เรียกร้องให้ผู้
คัดค้านคืนเงินค่าสินค้าพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอีกจำนวนหนึ่ง แต่ผู้คัดค้านเพิก
เฉย ผู้ร้องจึงนำ ข้อพิพาทเสนอต่ออนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๙ ผู้คัดค้านมิได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ มิได้ยื่นคำคัดค้านและ
มิได้ร่วมการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ต่อมาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ คณะ
อนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ผู้คัดค้านรับผิดชอบ ชำระเงินค่าสินค้าที่ค้างชำระ ค่าเสีย
หาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการและค่าทนายความ
รวมเป็นเงิน ๑๔๗,๗๙๐.๓๖ ดอลลาร์สหรัฐ และ ๘๓,๓๕๗.๒ หยวน เหมินหมินบี แก่ผู้
ร้อง ผู้คัดค้านมิได้ชำระเงินตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ผู้ร้องจึงมายื่น
คำร้องเป็นคดีนี้ประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีนต่างเป็นภาคี แห่งอนุสัญญาว่า
ด้วยการยอมรับนับถือ และการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับ
นครนิวยอร์ก ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘)

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้คัดค้านเป็นข้อแรกว่า ผู้ร้องได้จัดส่ง
สำเนาคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
ทางการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงผู้คัดค้านแล้วหรือไม่ ในข้อ
นี้ผู้คัดค้านปฏิเสธและนำสืบว่า ผู้ร้องยังมิได้ส่งสำเนาคำชี้ขาดของ คณะ
อนุญาโตตุลาการให้แก่ผู้คัดค้าน เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคสี่ บัญญัติว่าเมื่อทำคำชี้ขาดแล้ว อนุญาโตตุลาการหรือผู้
ชี้ขาดจะต้องจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดนั้นถึงคู่กรณีที่เกี่ยวข้องทุกคน และในหมวดที่ ๖ ที่
ว่าด้วยการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ มาตรา ๓๐ บัญญัติ
ให้คู่กรณีฝ่าย ที่ประสงค์จะให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่าง
ประเทศยื่นคำร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจในกำหนดเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ได้ส่ง

สำเนาคำชี้ขาดถึงคู่กรณีตามมาตรา ๒๑ วรรคสี่ แสดงว่าผู้ร้องจะเกิดสิทธิหรืออำนาจที่จะยื่นคำร้องขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดให้แก่ ผู้คัดค้านแล้ว ดังนั้น หน้าที่นำสืบถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ย่อมตกเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องมีนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ร้องได้เสนอบันทึกถ้อยคำและมาเบิกความต่อศาลว่า ในการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดนั้นทางสำนักงานอนุญาโตตุลาการได้ ขอให้สำนักงานกฎหมายไกลบोलเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้คัดค้านตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๗ ของข้อบังคับอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่าง ประเทศแห่งประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามหนังสือที่มีไปถึงสำนักกฎหมายไกลบोलเอกสารหมายเลข ร.๒๙ และคำแปลภาษาไทยเอกสารหมายเลข ร.๓๒ โดยข้อความในหนังสือดังกล่าวระบุให้จัดส่งแก่ผู้คัดค้านตามที่อยู่ที่ระบุให้โดยจดหมายทั่วไป (ไม่ฝากจดหมายลงทะเบียน) และให้ทำรายงานการจัดส่งกลับคืนไป ต่อมาสำนักงานกฎหมายไกลบोलได้มีหนังสือตอบกลับไปได้จัดการส่งสำเนาคำชี้ขาดและหนังสือของสำนักงานอนุญาโตตุลาการให้แก่ผู้คัดค้านแล้ว ตามหนังสือรับรองการส่งหนังสือเอกสาร ร.๓๐ และคำแปลเป็นภาษาไทยเอกสารหมายเลข ร.๓๓ ซึ่งมีข้อความว่าขอยืนยันว่าได้จัดส่งสำเนาคำชี้ขาดและหนังสือของสำนักงานอนุญาโตตุลาการให้แก่คู่กรณีแล้วเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ ตามชื่อและที่อยู่ที่จัดให้คือ ชื่อผู้คัดค้าน ๑๕ ซี ยูนิโก้เฮาส์ ๒๙/๑ ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ประเทศไทย เห็นว่า การส่งสำเนาคำชี้ขาดทางไปรษณีย์ธรรมดาไม่ลงทะเบียนย่อมไม่มีหลักฐานว่าผู้คัดค้านได้รับคำชี้ขาดนั้นแล้ว ที่ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ร้องมีสิทธิส่งสำเนาคำชี้ขาดให้แก่ผู้คัดค้านโดยทางไปรษณีย์ธรรมดาไม่ต้องลงทะเบียน ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อ ๗๗ โดยอ้างส่งข้อบังคับอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเอกสารหมายเลข ร.๓๕ เป็นพยานด้วยนั้น แต่เอกสารหมายเลข ร.๓๕ มีข้อความเป็น ภาษาอังกฤษ และผู้ร้องมิได้ส่ง

คำแปลเป็นภาษาไทยต่อศาล แม้เฉพาะข้อความในข้อ ๗๗ ที่ผู้ร้องอ้างก็ไม่ปรากฏว่า ผู้ร้องและผู้คัดค้านมีการตกลงกันว่าไม่ต้องทำคำแปลหรือศาลอนุญาตให้ส่งเอกสาร หมาย ร.๓๕ โดยไม่ต้องทำคำแปล ตามที่ได้กำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ในข้อกำหนดคดี ททรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๓ ทั้งผู้คัดค้านก็ อุทธรณ์โต้เถียงอยู่ว่า ข้อบังคับของอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่ง ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อ ๗๖ และข้อ ๗๗ มิได้ระบุชัดเจนถึงวิธีการจัดส่ง เอกสารเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ หนังสือบอกกล่าวและเอกสารให้แก่คู่กรณีไว้ และ ข้อความในข้อ ๗๖ และข้อ ๗๗ ก็มีได้ระบุแจ้งชัดว่าอนุญาโตตุลาการให้มีการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ โดยวิธีธรรมดาได้ ตามคำแปลเอกสารท้ายอุทธรณ์ พยานหลักฐานของผู้ร้องจึงไม่ อาจรับฟังได้ว่า การส่งสำเนาคำชี้ขาดให้แก่ผู้คัดค้านตามที่วิธีการที่ผู้ร้องได้นำสืบมา นั้นถูกต้องตามข้อบังคับของอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนอันเป็นการเพียงพอให้ถือได้ว่าได้มีการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาด ถึง ผู้คัดค้านโดยชอบตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว ดังนั้น จึงต้องพิจารณาต่อไปว่าวิธีการจัดส่งสำเนาคำชี้ขาดที่สำนักงาน กฎหมายไกลบอลดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้คัดค้านทางไปรษณีย์ธรรมดาโดยมีหลัก ฐานการส่งเป็นหนังสือรับรองของสำนักงานกฎหมายไกลบอลที่ยืนยันว่าได้มีการจัด ส่งสำเนาคำชี้ขาดไปให้ผู้คัดค้านตามที่อยู่ของผู้คัดค้านที่ผู้ร้องแจ้งไปแล้วตามเอกสาร หมาย ร.๓๐ และ ร.๓๓ นั้น มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังว่าได้มีการส่งสำเนาคำชี้ขาด ถึงผู้คัดค้านแล้วหรือไม่ เห็นว่า สำนักงานกฎหมายไกลบอลมีสำนักงานตั้งอยู่ใน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ร้องมิได้นำสืบให้เห็นว่าสำนักงานกฎหมาย ไกลบอลมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือระหว่างประเทศได้มากนักน้อยเพียงใด ข้อความใน หนังสือรับรองของสำนักงานกฎหมายไกลบอลก็ได้ความเพียงว่าได้จัดส่งสำเนาคำ ชี้ขาดและเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้คัดค้านทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจเชื่อถือได้ในเบื้องต้นว่า ทางสำนักงานกฎหมายไกลบอลได้จัดส่งสำเนาคำชี้ขาดให้แก่ผู้คัดค้านแล้วทาง

ไปรษณีย์ธรรมดา แต่การส่งจดหมายหรือเอกสารทางไปรษณีย์ธรรมดาระหว่างประเทศต้องมีการขนส่งโดยพาหนะหลายทอดหลายตอนจึงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนว่า จดหมายหรือเอกสารที่ส่งไปโดยวิธีการดังกล่าวจะไปถึงยังผู้รับในอีกประเทศหนึ่งได้ อย่างเรียบร้อย เมื่อผู้ร้องไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดที่อาจพิสูจน์ได้ว่าผู้คัดค้านได้รับ สำเนาคำชี้ขาดดังกล่าว หรือสำเนาคำชี้ขาดได้มีการส่งไปถึงยังสำนักงานของผู้ คัดค้านแล้ว แม้ผู้ร้องจะมีนายวีระ ปรากฏชัยกุล ผู้ช่วยหัวหน้าทำการไปรษณีย์ รongเมืองมาเบิกความว่า การส่งไปรษณีย์ธรรมดาคงไม่มีหลักฐานการตอบรับจากผู้รับ และหากส่งได้ก็จะเป็นการบันทึกการส่งได้ไว้ หากส่งไม่ได้ไปรษณีย์ผู้ส่งจะบันทึก ลงบนไปรษณีย์ถึงเหตุที่ส่งไม่ได้ และจัดส่งคืนผู้ฝากส่ง ซึ่งทางนำสืบของผู้ร้องไม่ ปรากฏว่าหนังสือแจ้งคำชี้ขาดที่ส่งไปให้แก่ผู้คัดค้านได้มีการส่งกลับคืนไปเพราะส่งไม่ ได้ก็ตาม ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการส่งสำเนาคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ถึงผู้คัดค้านซึ่งจะต้องถูกบังคับตามคำชี้ขาดแล้ว ผู้ร้องจึงยังไม่มีอำนาจที่จะร้องขอให้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบังคับตามคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลางพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของคณะ กรรมการอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้อง ด้วย

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-สมคิด ไตรโสรัส-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายวิชัย อริยะนันท์
ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ